

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

874/25/9

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הרשאת שימוש במקרקעין למוסד ציבורי), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 188א 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 188 יבוא:

”הרשאת שימוש 188א. (א) בסעיף זה – במקרקעין למוסד ציבורי

"הקצאה" – מתן רשות לשימוש במקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית;

"מוסד ציבורי" – כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

(ב) הקצתה העירייה מקרקעין למוסד ציבורי לשם הקמת מבנה לשימוש, ומבנה כאמור הוקם כדין על ידי המוסד הציבורי, לא תהא העירייה רשאית לבטל הקצאה כאמור אלא בהסכמת המוסד הציבורי, כל עוד הוא פועל באורח תקין ובהתאם למטרותיו.

(ג) פעל המוסד הציבורי בניגוד לאמור בסעיף קטן (ב), רשאית העירייה לבטל את ההקצאה כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שתפצה את המוסד הציבורי בשווי המבנה שהוקם כדין על המקרקעין במועד ביטול ההקצאה או בסכום ההשקעה בהקמתו – לפי הגבוה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(ד) חדל המוסד הציבורי להתקיים, רשאית העירייה להעביר את השימוש במקרקעין שהקצתה לו למוסד ציבורי אחר הפועל למען מטרות דומות."

תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות³, בסעיף 34א, אחרי "188", יבוא "188א".

ד ב ר י ה ס ב ר

במשך עשרות שנים נהגו עיריות רבות להעניק מגרשים שבבעלותן למוסדות ציבור שונים לצורך הקמת מבנים שבהן תתנהל פעילות המוסדות. פעמים רבות העברת המגרש לטובת המוסד הציבורי לא לוותה בחתימה על חוזה בין העירייה והמוסד המסדיר את תנאי החזקת המגרש בידי המוסד. במקומות שונים במדינה התעוררו בשנים האחרונות מחלוקות בין עיריות למוסדות ציבור ביחס לשאלת תנאי החזקת המגרש שבבעלות העירייה ובשימוש המוסד. על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, המחובר למקרקעין בבעלותו של מי שהמקרקעין עצמם בבעלותו. אשר על כן, כיום על פי החוק רשאית עירייה לדרוש את המקרקעין והבניין שנבנה מכספי המוסד ללא כל צורך בפיצוי כספי של המוסד על ההשקעה המרובה בבניית הבניין. הצעת החוק מבקשת לקבוע כללים המסדירים תחום זה של הקצאת מגרשים לטובת פעילות מוסדות ציבור וקובעת כי עירייה אינה יכולה לחזור בה מהקצאת מגרש למוסד ציבורי כל זמן שזו פועלת באופן תקין וברוח מטרותיה. עוד קובעת ההצעה כי במקרה שהמוסד סוטה ממטרות פעילותו רשאית העירייה לחזור בה מהקצאת המגרש ובלבד שתפצה אותו כיאות. במקרה שהמוסד אינו קיים עוד רשאית העירייה להקצות את המגרש והמבנה שעליו לידי מוסד אחר הפועל למען מטרות דומות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/3841/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/939/19 ; פ/840/20 ; פ/910/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1205/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3506/24). הצעת החוק זהה לפ/3506/24 ולפיכך לא נבדקה בשנית על ידי הלשכה המשפטית לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.